

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 764/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายเชื้อ ชุมทอง

จำเลย

นายเชื้อ ชุมทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,288,80 จำคุก 12 ปี จำเลยเข้ามอบตัวพนักงานสอบสวนลดโทษให้หนึ่ง
ในสี่ คงจำคุก 9 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 72)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้น โดยตีราคาประกัน 240,000 บาท (อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ติราคา 250,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ติราคา 250,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>